



Villa Carlos Paz, 29 de octubre de 2010

Al Señor
Intendente Municipal
Ing. Carlos Felpeto
S _____ / _____ D:

Con copia al Concejo de Representantes

Dictamen 005/10

Ref.: solicita revisión ordenanza de
expropiación de veredas en Av. Cárcano

De nuestra consideración:

Atento a la solicitud de vecinos del Barrio Sol y Río en el sentido de que el CPUA intervenga en el análisis de la situación planteada por la falta de veredas, conforme a lo exigido por el actual Código de Edificación, en algunos tramos de la Avenida Cárcano en especial el sector comprendido por el último ensanche de calzadas ya ejecutado y,

En atención a que la función central de este Consejo es proporcionar las pautas normativas al Concejo de Representantes, abarcando esto "la totalidad de reglamentaciones sobre urbanismo y ambiente" tal como reza el artículo N° 78 de la Carta Orgánica Municipal,

Este Consejo se abocó al estudio del tema analizando el texto de la Ordenanza N° 5007 del año 2008 que posibilitaba la expropiación de los terrenos necesarios para la obra de ejecución de veredas sobre Av. Cárcano en el tramo referido y el correspondiente veto del Poder Ejecutivo Municipal por medio del Decreto 869/2008,

Del análisis de estos instrumentos, el CPUA se permite recomendar al Concejo de Representantes la insistencia en la aprobación de la ordenanza 5007 en atención a los siguientes fundamentos:

1) En el veto, se sostiene que la ordenanza es de aplicación inviable toda vez que no determina con precisión los dominios afectados en cuanto a su individualización particularizada.

2) Asimismo, se afirma que al contemplar la posibilidad de acuerdos en casos cuya particularidad requiera dar flexibilidad a las dimensiones fijadas, facultando al Poder Ejecutivo para hacerlo, (situación que seguramente promoverá posteriormente la sanción de los instrumentos que fuera necesario) se contradice lo normado,

3) Por último se afirma que el Ejecutivo estaría realizando las mensuras y proyectos técnicos los que estarían finalizados en el año 2008.

En el primer caso recordamos que este tipo de expropiaciones genéricas con destino a Obras Públicas son utilizadas a nivel de los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales. Baste como ejemplo la ley de Presupuesto de la Provincia de Córdoba, Ley 9702 del año 2010 que en su Artículo 35° expresa: "**Artículo 35.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes inmuebles necesarios para la realización de las obras públicas, cuya ejecución prevé la presente Ley y se encuentran debidamente identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que forma parte de la misma. Facúltase al Poder Ejecutivo a individualizar dichos bienes realizando las medidas pertinentes con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar tales facultades al ministro del área correspondiente.**".

En este caso la Ley 9702 avanza hasta límites excesivos, a nuestro criterio, ya que incluso delega en los Ministerios la facultad de individualizar los inmuebles afectados. No obstante esto, cabe el ejemplo para graficar la total viabilidad jurídica de la Ordenanza 5007 a la luz de los contenidos de un instrumento superior tal como lo es la

En cuanto al punto 2), la flexibilización otorgada es una facultad que pretende dar movilidad al Depto. Ejecutivo en el proceso expropiatorio, pudiendo acordar ad referendum de una nueva ordenanza, casos muy específicos que así lo requieran. Esto demuestra por parte del Poder Legislativo un reconocimiento de las competencias técnicas del Ejecutivo en el trámite expropiatorio e intenta facilitar los mecanismos de concertación tal como se ha hecho en innumerables casos en el Municipio de Villa Carlos Paz (ver expropiaciones en torno al puente Cassafousth, propiedad Damasco colindante al Puente Carena, etc.), posicionando al Municipio en una situación ventajosa toda vez que ya cuenta con la resolución expropiatoria al momento de concertar con los particulares afectados.

Por último, la previsión que establecía el veto en el sentido de que en el año 2008 estarían terminados los trabajos técnicos que posibilitarían la realización de las veredas no se ha cumplido, siendo además imprescindible contar con una ordenanza expropiatoria toda vez que las veredas estarán indefectiblemente sobre espacio privado.

Apelar a la improvisación voluntaria de algunos frentistas que opten por hacerlas sin mediar la expropiación es lo que dio lugar a la ejecución de veredas sin continuidad de niveles como se puede apreciar en cercanías del cruce de Cárcano con Juncal donde las veredas realizadas son impracticables y están totalmente fuera de la norma vigente en la materia, restándole valor funcional y estético a la Obra de Ensanche.

Por todo lo expuesto es que aconsejamos se avance en el trámite expropiatorio de los terrenos necesarios para lograr la consolidación de veredas acordes a la magnitud de la Avenida Cárcano y en atención a los riesgos que supone para los peatones no contar con circulación clara, segura y continua .

Se acompaña a la presente copia para el Señor Intendente en atención a los compromisos contraídos por este CUPA en el sentido de informarle en tiempo y forma al Departamento Ejecutivo de cuales son los temas en tratamiento en el Consejo, como así también en atención a solicitar del mismo modo que al Concejo de Representantes tenga a bien reconsiderar el tema y en consecuencia el veto y su contenido.

Confiamos en que un trabajo articulado entre los Poderes del Estado y los organismos de participación consultivos, colaborará en una optimización de la solución de los temas que son preocupación del conjunto de la sociedad.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

Arq. Cristina Frenquelli
Secretaria del CUPA

Arq. Roberto Semenciw
Presidente del CUPA

